

עין משפט ור מוצה

א נמי' פ"ד מה' גירושין ה"ב טו"ע אה"ע ס' קטו ספי' יא די מנ-מחן]
ל ב מיי' פ"ה מה' עבדים הלכה ג סמג עשין פו טו"ש"ע י"ד ס' רסו ספי' מח':

לא ג מיי' פ"ה מה' גירושין הלכה ד סמג עשין ג טו"ש"ע אה"ע סימן קלו ספי' ד':

לב ד מיי' פ"ה מה' עבדים הל' ג סמג עשין פו טו"ש"ע י"ד סימן רסו ספי' מח':

לג ה מיי' פ"ה מה' גירושין הל' ד סמג עשין מח טו"ש"ע אה"ע סימן קלו ספי' ד':

לד ו מיי' פ"ח מה' עבדים הל' א סמג עשין פו טו"ש"ע י"ד סימן רסו ספי' מח':

לה ז מיי' שם סמג שם טור ש"ע שם ספי' פ':
לו ח ט' מיי' פ"ד מה' גירושין הל' יג סמג עשין ג טו"ש"ע אה"ע סימן קכו ספי' ט':

לז י מיי' שם טו"ש"ע שם ספי' יג':

לה כ מיי' שם טו"ש"ע שם ספי' יג':

לב ל מיי' שם טו"ש"ע שם ספי' יג':

כז מ ב מיי' שם הל' יד טו"ש"ע שם ספי' יא':
כא ח מיי' שם הל' יג טו"ש"ע שם ספי' יט':

כב ע פ מיי' שם הל' יג סמג שם טו"ש"ע אה"ע סימן קנח ספי' קא בהגיה:
צ נמי' פ"ב מה' זכיה הט"ו טו"ש"ע ח"מ ס' נחמ ספי' אן]:

פסקי רי"ד

את מותרת לכל אדם: רבי יהודה אומר ורן (ריהב לך) (יהודה ליכין) מינאי ורבי תירוכין ואגרי שבוקין וגט פטורין למחך להתנסבא וכל גבר דתיצביין גופו של שחרור הרי אתה בי"ח והרי אתה לעצמך. פי' אע"פ שלא כתב בגט אגט פלוני מעיר פלוני פטרת יחידי פלונית מעיר פלונית אלא הרי את מותרת לכל אדם בלחוד הרי גט כשר שאינו כתוב כל הרי את שיהא ראה בידיה הויס ומהר שבעלה גירשה אבל אם העדים מעידים שהוא כתב זה הגט נתנה לא אע"פ שאין שם שמו ושמה שם עירו ושם עירה כשר הוא ולא מפסיל אלא בשניה שמו ושמה שם עירו ושם עירה דהתם אע"פ שהעדים מעידים שהוא נתנו לה אינו כלום מפני שהוא מזויף ומתכו והרי חספא בעלמא אבל אם לא כתב שם לא חשמו ולא שמה הכי נמי דרשב"א]

בכרות העדים והיא נמי את כתב בגט ולה' אתה של גירושין כשר הוא בדמארינן בפי"ק דקידושין (ה) נתן לה גט ואמר הרי את משולחת הרי את מגורש' הרי את מותרת לכל אדם הרי זו מגורשת והאי אמר לה כתב לה הוא פירושו וכדמפרש המורה בהלכות גבי אמר לה לאשה הרי את לעצמך שהוא כתב לה והכי נמי אם כתב לה אני פלוני גירשתי פלונית אנתאי אע"פ שלא כתב שם

הרי את מותרת לכל אדם גט כשר הוא ומבואר יותר מהרי את מותרת לכל אדם כותבין לקמן (דף פו:) חמשה שככתבו כלל בתוך הגט איש פלוני מגורש את פלונית ופלוני העדים מלמטה כולן כשרים ויתן לכל אחד ואחד: וז"ל דהא דכתבינן בגט וכדו פטרת ושבקינן יחידי דיתהוין ורשאה ושלטאה בנפשכי למחך להתנסבא לכל גבר דתיצביין אינו מגופו של גט אלא רוחא דלישנא הוא שאילו היה מגופו של גט שוב לא היה צריך לו עוד והרי את מותרת לכל אדם ואע"י דאמרין לקמן לא ליכתוב [למחך] [למחך] ולא לאתנסבא ותהוין ותציבין בתלתא לוי"ו דוכדו ותירוכין ושיבוקין הכל הם רוחא דלישנא ולא גופו של גט שאע"פ שלא כתבם כלל הגט כשר בהרי את מותרת לכל אדם לבדו ומאי דאמרין לקמן במאי דאתקין רב צריך להו את מותרת לכל אדם ואי מותרת לכל אדם כשר בלכד וכן אם כתב וכדו פטרת וכי די לנו בזה ושוב אינו צריך את מותרת לכל אדם ואי אמרת לעולם שתי הלשונות צריכים לכתוב למחך להתנסבא מתריה לישנא והרי את מותרת לכל אדם מתריה לזנות והליכין אם [לא] כתב את שניהם הגט פסול לא תוכל לאומרו דאי"כ מאי דביי בגמי חזין מתנותין מהו ליפשוט ליה ממנאי' דמצינן ליה ליכתוב והרי את מותרת לכל אדם בהר דכתב למחך להתנסבא ש"מ דחזין מתנותין פסול אלא לאו ש"מ אינו כתוב אלא והרי את מותרת לכל אדם בלבד משמע בין בניהואין בין בנות ולמחך להתנסבא לא צריך אלא דואי בא' מן הלשונות די וגם במחך להתנסבא בלא הרי את מותרת די וא"ת והלא בחזין מתנותין איתוקם בתיוק ותיקין דאיסורא לחומרא תשובה הני מילי שככתב בפירוש חזין מתנותותין אבל מסתמא כי כתב למחך להתנסבא גם לזנות במשמע שהרי חזין מתנותותין ומירושתיך דאתוקמו נמי בתיוק לא מפרש להו בביטא ש"מ דלא קפיד תלמודא אלא הויבא דפריש חזין

פה:

רבי יהודה אומר ספר תירוכין ואגרת שבוקין. בספרים לא היה כתוב גט פטורין ובגמרא נמי כי קאמר ולורכיה לוי"ו דמירוכין ולוי"ו דשיבוקין לא קאמר לוי"ו דפטורין ומיהו צפ"ק דנדרים (דף ה:) כתיב בספרים נמי גט פיטורין וגראה להכא נמי גרסינן ליה^א דהא

ספר כריתות^ב) מתרגמין פיטורין וגט

בגיטין רגילין לכותבו^ג: **אע"פ דלא כתב ורן מוכחא מילתא דבהאי גיטא מיגרשה לה**. הכל משמע דפליגי בודין וצריש נדרים^ד משמע דפליגי במינאי^ה דלרצנן הויין ידים ואע"ג דלא כתיב מינאי מגורשת דאין אדם מגרש אשת חברו ואומר ר"י דמתריהו פליגי ושם מפורש ולא תיקשי לאציי דאמר ההם (ה) ידים שאינם מוכיחות הויין ידים ובסמוך אמר אציי לא ליכתוב ודין^ו ושמה לשופרא דשטרט קאמר הכי^ז: **ולא ליכתוב איגרת ביו"ד דמשמע איגרא**. וע"פ י"ד נדאגרת מן הדין אין יו"ד מ"מ איגרא שהוא לשון גג רגילות לכותבו ביו"ד לפי שאינו כתוב בעצרי אצל צאגרת שהוא לשון אגרת כתוב בעצרי בלא יו"ד כדכתיב (אסתר ט) על כל דברי אגרת הזאת וכן כולם כתובין כן ובסדר תיקון שטרות שכתב הרב ר"י ט"ע^ח) כתב ולא ליכתוב אגרת בלא יו"ו דמשמע אגרתא בעלמא שאדם שולח לחברו אלא ואגרת ביו"ו דמשמע דקאי אגיטא ואודין דלעיל:

דתיהויין דתיצביין בתלתא יודין. ואומר ר"י

שראה בתיקון גיטין קדמונים דחמשה יודין^א צריכי תלתא יודין^ב ביחד בסוף המינה ואחר המינה ואחר המיניו דמיהויין דמיהויין וכן כתוב בתיקון שטרות של ה"ר יוסף ט"ע ודי מיהויין הס שמי תיבות^ג ודי במקום אשר^ד אצל דימנא על נהר פלוני הכל מינה אחת כלומר היושבת^ה ואין לכתוב די ימנא אשר יושבת: **ולורכיה לוי"ו ב'**. ושמה אין צריך להאריך אלא כלומר שלא יעשה קלרה שמהא נראית יו"ד וכן רגל ה"א דלמחך להרחיק מן הגג שמה אין צריך להרחיק אלא^ו שלא יחבר בגגה^ז ואשא צריך להאריך הויין^ח ולהרחיק רגל ה"ה^ט שלא יטעו העולם בזה ונהגו להאריך ולהרחיק^י ומיהו ודאי דאין הגט פסול אם לא האריכין וכן ה"ה^א של מהך אם לא הריחקה יותר מדיא ומעשה בגט שלא היה יוכר היטב בין וי"ו לוי"ד צנא לפני רציונ אליהו והציא מיתוק דלא חכים ולא טיפש לקרות אותה המינה כדאמר במנחות גבי תפילין (דף כט:) זיל איתי מיתוק דלא חכים ולא טיפש אי קרי ויהרג כשר אי לא ייהרג הוא ופסול: מן

מיומא דגן לאפוקי מדרבי יוסי דאמר יוסי דאמר יוסי וזמנו של שטר מוכיח עליו ולעלם לאפוקי (ר"ה דף ה.) יו' וכמו ואמרי לה כדי שם חכם (צ"מ דף ג.) : **ולא נכתוב לאינסבא**. בלאף אלא להתנסבא בה"א שמה ירימין לא מן יתנסבא ומשמע לא יתנסבא לא תנשא: **מי בעינן**. כלומר הלכה כר"י או כרצנן: **כולומו מי קאמר**. כל שאר דברים הנכתבים בגט כגון די מיהויין וכי' מי הוכיחם רצא בתקנה זו: **אלא**. אע"ג דלא אזכרינהו רצא בעינן דלכתבינהו: **הכא נמי**. ודן בעינן. ומיהו רצא לא הוצרך למחך אלא אלו כדמפרש ואילן: **מן יומא דגן ולעלם לאפוקי מדר' יוסי דאמר**. אין צריך לכתוב מהיום בגט דשכיז מרע דזמנו של שטר מוכיח עליו ולא היה כגט לאחר מיתה לכך תקן רצא בכל הגיטין להיות הסופרים רגילין צו ואע"פ דקיימא לן כר' יוסי (נעיל עב.) בעינן לאפוקי נפשינן מפלוגתא שינא הדבר בהיתר ולא ינא שם פסול י"ט אמשפחות ישראל:

המגרש פרק תשיעי גיטין

ודן די יהוי ליכי מינאי כו'. וזה הספר אשר יהיה לך מאתי: **ספר מירוכין ואגרת שבוקין**. שצריך להוכיח בתוכו שעל ידי ספר זה הוא מגרשה: **גב' אמר לה לאשמו**. לכתוב בגיטה הרי את בת חורין ולא כתב צו הרי את מותרת לכל אדם: **לא אמר כלום**. דלא שייך בגירושין

לשון מירות דבת חורין היא קודם לכן: **אמר לשפתיו הרי את מותרת לכל אדם לא אמר כלום**. דלגבי מללכה לא אפקה מיניה וכוין דשפחה היא ושם שפחה עלה לא משתריא נמי לנן חורין: **ינא לחירות**. אע"פ שקנסוהו לפדותו עד עשרה דדמיו לא ישמעצד לו עוד: **וצריך גט שחרור**. להסירו דבת ישראל: **שלא כתב עליו אונס**. שטר כשמתכו לעובד כוכבים: **לכשצנח ממנו**. מן העובד כוכבים. אם תוכל להמלט מן העובד כוכבים. אלמא שאין לי עסק בן לשון מירות הוא: **ידיים שאין מוניחום**. צית (א) אחיה דכבר לאחוז צו ולומר הוכיח שעל ידי ספר זה גירשה אפי"ה הוי צית יד ואמרין מדכתב גט ויהיב גלי דעמיה דבהאי גיטא גירשה: **בדיוכלא**. דלמנר לה צשעת מסירה הרי את מותרת לכל אדם: **ראיש בעלמא הוא**. להיות בידה לעדות בכל אשר תלך להראות שהיא פנויה: **לא נכסוד ודין**. דמשמע דין הוא שאגדשך אצל אם אינו דין עלי שאגרשך לא תתגרשי: **ולא נכסוד איגרת**. שיצוקין ביו"ד דמשמע י^א איגרת לשון גג: **ולא נכתוב לימחך להנסבא לכל מאן דיסיציין**. דמשמע לי מהך יתהי מספרה הוה ואילן: **אלא נמחך**. בלא יו"ד: **ולא נכסוד נמחך**. צריך שיבדיל רגלו של ה"י שיהיה חורין בין רגלו לגגו דלא לימחזי כחי"ת: **דמשמע נמחך**. לזחק כלומר מלחק אני ציך כי חוכא: וזה טופס הגט פטרת יתיבי ליכי אתה פלונית בת פלוני דהויא אינמתי מקדמת דנא וכדו פטרת וצקית ותוכיית יתיבי די מהוין רשאה ושלטאה בנפשייכי למחך להתנסבא לכל מאן דתיצביין ואיש לא ימחי בדייכי מן יומא דגן ולעלם ודן די יהוי ליכי מינאי גט פטורין וספר מירוכין ואגרת שבוקין כדת משה וישראל: **די סיהויין**. רשאה לישיביה תלתא יודין^א רלופין דמיקרי די מיהויין דאי לא שדיא ביה אלא תרין יודין^ב מיתקרי די י^ג דהויין שצין דעלמא. וכן די מציגיין דכי כתב תלתא יודין^ד משמע שמהא רשאה להנשא לכל מי שתרצה: **ולורכיה לוי"ו דמירוכין**. יאריך וי"ו צנספר מירוכין וי"ו^ה צצאגרת שבוקין דאי לא מאריך ליה מיחזי ביו"ד^ו משמע ספר מריכין גרושות דעלמא ושציקין אגרת נשים עוזות דעלמא ולא שלה הוא: **ולורכיה לוי"ו דוכו**. פטרת יתיבי וי"ו^ז האחרונה מאריך שאלי ינאה כיו"ד דאי לא מאריך דליך משמע ו^ח וכדי כלומר בולא כלום צאין ספר כמו כדי

הנהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ידים שאין ממוכות צית די לחתיה:
(ב) ד"ה ולורכיה לוי"ו וכי' לא מאריך ליה משמע וכדי' כי' לשון הרמזים ויהיה משמעו וכדי כלומר כתנא זה אפסור אותך עכ"ל.

מוסף רש"י

הובא בסוף הסכת

מוסף רש"י

הובא בסוף חסכת

מוסף תוספות

א. והוא עיקר. מוס' החל"ש.
ב. והאי דלא קאמר ולוא"ו דפטורין משום דכל כי יוכלאל ליחשוב ולזייל. מוס' החל"ש.
ג. גבי פלוגתא דידים שאינן מוכיחות אביי אמר הויין ידים ורבא אמר לא הויין ידים. מוס' החל"ש.
ד. [ו]קאמר התם דרבא אמר לך דאנא דאמרי אפילו כרבונו עד כאן לא קאמרי דלא בעינן ידים מוכיחות אלא גבי גט. מוס' החל"ש. ה. ביו"ד דמשמע דין אלא לכתוב ודן בלא יו"ד ואע"י דאביי סבר ידים וכי ולא בעי ודן רש"י.
ו. [ו]ציקין שנתנו סופרים לכתבו לחוש לדברי ר' יהודה קאמר אביי שיכתבוהו בעינן שלא יוכל להבעל לעצור. מיתוס' ריבין ומצינן בנשניא ע"ש.
ז. אשר תהוי. שלמי הניעוריש לוח ט.
ח. די הוא תרגום של אשר, וכן די תיצביין אשר תריצי שלמי הניעוריש ט.
י. הוישבת [שה"ש חן] מתרגמין דיהבה והוה דל"ת במקום ה"א. מוס' החל"ש. יא. שבוה צריך ליהדר יותר. שלמי הניעוריש. יב. לפי שזוה משתנה כל המשמעות (שלמי הניעוריש). יג. מתכן הדבר לעשות כן כדי שיזכרו ולא יבואו לידי ציקור. רשכ"א.

פסקי רי"ד (המשך)

מתרומותיו ומירושתיך אבל בסתמא כשר והי"ה בחזין מתנותותין ורי' יהודה דבעי ודן דיהוי לך מינאי היה מצריך אי' מבי' לשונות הללו וגם ודן. במאי קמיפלגי רבנן

סברי ידים שאין מוכיחות הויין ידים אע"ג דלא כתב לה ודן מוכחא מילתא דבהך גיטא מגרש לה ור' יהודה סבר ידים שאין מוכיחות לא הויין ידים ושעמא דכתב לה ודין דמוכחא מילתא דבהאי גיטא הוא דמגרש לה אבל לא כתב לה ודין אמרי דבדור בעלמא הוא דמגרש לה וגיטא דאשה בעל פה הוא עיי' בפ"ק דגדרים ובשעמא קמייתא דקידושין: אמר אביי היא מאן דכתב גיטא לא ליכתוב ודין ביו"ד דמשמע דין פי' ודין משמע דין הוא שאגרשיך אבל אם אין דין לא אמריש ולא גט ולא יכתוב ואיגרת ביו"ד דמשמע איגרא אלא ואגרת פי' אגרת (הפורש) [כמו אגרת הפורים] כתוב בלא יו"ד אבל איגרא היא כותבים ביו"ד ולא ליכתוב לימחך ביו"ד דמשמע לי מהך כלומר ענין כתיבה זו לי תהיי מספר הזה ואילן אלא ליכתוב למחך ויתנתן תרגם ותא' כי תאמאצת היא ללכת (רות א) דחמת ארי מאלמא היא למחך אלא למחך בלי יו"ד ולא ליכתוב למחך בחי"ת דמשמע כחוכא מצחק אני כך ואונקלוס תרגם בסודם אל תבא נפשי (בראשית מט) ברהוון לא הות נפשי באיתנשחון במחך הילכין ה"א מבואר [ולא] יכתוב לאיתנשבא באל"ף דמשמע לא יתנסבא אלא בחי"א: דתיצביין דתיהויין בתלתא יודין^א פי' שאם יכתבם בשני יודין משמע די תהוין על נשים דעלמא וכן דתצביין. אלא השתא דכתיבי בתלתא יודין דתיהויין דתצביין. ולאורכיה לוא"י דתירוכין דרשיבוקין דאי לאו משמע תריכין שביקין נשים דעלמא ולאורכיה לוא"י דוכדו דאי לאו משמע וכדי כלומר ולא כלום כמו כדי נסבה. נגמר הגט ותקנו (נאן חסר בחי"ת): איצטרי לאו מיבעיא ודן אי לא פי' הלכה כר' יהודה או כחכמים. ת"ש דאתקין רב בטיטין אין פלוני בן פלוני פטר ותרתי ית פלוגתא דיהות איתנתי מן קדמת דנא מן יומא דין ולעלם ואילו ודן לא קאמר ולטעמין כוליה מי קאמר אלא בעיא ה"י בעי' עיין בריש פ"ק דקידושין ג) דהויא פלוגתא דאביי ורבא דאביי אמר ידים שאין מוכיחות הויין ידים ורבא אמר לא הויין ידים והוכחתי שם בפ"ק דגדרים דבתרתי פליגי ר' יהודה ורבנן פליגי בודן ופליגי נמי במינאי. מיימא דין לאפוקי מדר' יוסי דאמר זמנו

^[1] פי' בהג"א רפ"ג דמסילתין שכתב דלאר"י חולק ע"י ובת דאם אינו נכתב בגט שם האיש והאשה פסול והנשים הם ממונים דלאוריחא וכי"ה בלאר"י כה' גיטין פסולן משטרי' ועי"ג. ב. הפלוגתא היא בנדרים וצ"ע